

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1044/2534

นาย ประสงค์ เจริญ พิบูลย์ โดยนาย
ศักดิ์ เจริญพิบูลย์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

กรมชลประทาน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 117, มาตรา 121, มาตรา 143

ฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยใช้กลฉ้อฉลหลอกลวงให้โจทก์ขายที่ดินพิพาทให้จำเลย อันมีผลให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 121 ซึ่งตามมาตรา 143 โจทก์ต้องบอกล้างภายในเวลาหนึ่งปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ต้องไม่ล่วงไปถึงสิบปีนับแต่เมื่อได้ทำโมฆียะกรรมนั้นแล้วเมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การได้ความว่า นับแต่วันทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทถึงวันฟ้องพ้นเวลาสิบปีแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจบอกล้างและฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยได้ คำฟ้องของโจทก์อ้างแต่เพียงว่า โจทก์ไม่สมควรใจขายที่พิพาทให้แก่จำเลย ลำพังแต่เหตุดังกล่าวหาเป็นเหตุให้นิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลยตกเป็นโมฆะไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.3 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน อยู่ที่ดินปลากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจำเลยที่ 1 เสนอขอซื้อที่ดินของ

โจทก์ โดยแจ้งว่าเมื่อทางราชการสร้างเขื่อนเก็บน้ำ ที่ดินของโจทก์จะถูกน้ำท่วมหมด และโจทก์จะไม่ได้รับค่าชดเชย เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อ จำใจยอมขายที่ดินให้แก่ จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2513 ทั้ง ๆ ที่ไม่สมควรขาย หลังจากสร้าง เขื่อนแล้วน้ำไม่เคยท่วมที่ดินที่โจทก์ขายให้แก่จำเลยที่ 1 เลย ต่อมาจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินแปลงนี้ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลย ที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนที่ดินคืน และรับเงินพร้อมดอกเบี้ยจากโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วยความสมัครใจ จำเลยที่ 1 มิได้อ้อนวอนให้โจทก์หลงเข้าใจผิดและตัดพ้อว่าโจทก์ฟ้องเกิน 10 ปี นับ แต่วันทำนิติกรรม หมดสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการโอนได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นายศักดา เจริญพิบูลย์ทายาทของ โจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า โจทก์มี อำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่พิพาทหรือไม่ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ ตามคำฟ้องโจทก์จะบรรยายว่าโจทก์จำใจทำนิติกรรมขายที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่โจทก์ไม่สมัครใจก็ตาม แต่โจทก์ก็กล่าวด้วยว่าโจทก์มีความเชื่อในคำชี้แจงของเจ้า หน้าทีของจำเลยที่ 1 ว่า ถ้าการสร้างเขื่อนทั้งหลายตามโครงการของจำเลยที่ 1 เสร็จ

น้ำต้องท่วมที่ดินของโจทก์แน่ โจทก์จึงต้องขายที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 กรณีจึงเป็น
เรื่องโจทก์กล่าวอ้างว่าถูกจำเลยที่ 1 ใช้กลฉ้อฉลให้โจทก์ขายที่พิพาทให้จำเลยที่ 1
อันเป็นผลให้สัญญาซื้อขายที่พิพาทตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 121 ซึ่งตามมาตรา 143 โจทก์จะต้องบอกล้างโมฆียะกรรมนั้น
ภายในเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่โจทก์จะอาจให้สัตยาบันได้ แต่ต้องไม่ล่วงไปถึงสิบปี
นับแต่เมื่อได้ทำโมฆียะกรรมนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องโจทก์และคำ
ให้การจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ได้ทำสัญญาขายที่พิพาทให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2513 นับถึงวันฟ้องคือวันที่ 6 มกราคม 2530 พ้นเวลาสิบปีแล้ว โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจบอกล้างและฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่พิพาทได้ ส่วนที่
โจทก์ฎีกาว่า สัญญาซื้อขายที่พิพาทตกเป็นโมฆะมาแต่แรก เพราะโจทก์ไม่สมัครใจ
จะขายที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า ตามฟ้องของโจทก์ คงอ้างแต่เพียงว่า
โจทก์ไม่สมัครใจขายที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ลำพังแต่เหตุตามฟ้องหาเป็นเหตุให้
นิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกเป็นโมฆะดังที่โจทก์ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ